



Sustainable Agriculture
for Forest Ecosystems



Comercialización sostenible sin deforestación
**Guía práctica para el cumplimiento del nuevo
Reglamento de la Unión Europea relativo a la
comercialización legal
y libre de deforestación (EUDR)**



Cofinanciado por
la Unión Europea



Implementado por

giz
Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Manthra Comunicación

Diseño metodológico, producción de contenidos, diseño gráfico

Fotografías de portada: Archivo Manthra Comunicación

Responsable: GIZ

Publicado por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Whymper N28-39 y Orellana

T +593 2 3815 810

F +593 2 3815 810 Ext. 200

En Quito - Ecuador

En noviembre 2023

Contacto: Ute Sonntag (ute.sonntag@giz.de)

GIZ es responsable del contenido de esta publicación.

Por encargo del: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Cofinanciado por la Unión Europea.

Descargo de responsabilidad

Esta publicación ha sido creada y financiada con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Su contenido es responsabilidad exclusiva de la GIZ y no refleja necesariamente las opiniones de la UE o del BMZ.

Los mapas geográficos tienen únicamente fines informativos y no constituyen un reconocimiento de fronteras o regiones internacionales; la GIZ no hace ninguna afirmación sobre la validez, exactitud o integridad de los mapas, ni asume ninguna responsabilidad derivada del uso de la información en ellos contenida.





Presentación

El siguiente folleto informativo está diseñado para guiar la comprensión del nuevo **Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)**.

Hemos creado este documento con el fin de brindar información detallada sobre las normas del EUDR y los pasos necesarios para la cadena de suministros.

Esperamos que esta información resulte útil y sirva como guía para fortalecer sus prácticas comerciales de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.





¿Qué es el nuevo Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)?

La Unión Europea (UE) ha creado el **EUDR**, con el objetivo de reducir en Europa el consumo de productos asociados con la deforestación de los bosques.

Esto significa que productos como la madera, el cacao, el café y la palma solo podrán ser comercializados o exportados a la UE si cumplen con ciertas condiciones.

Estas condiciones son:



Ser libres de deforestación, es decir, no haber sido producidos en terrenos o lotes que han sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.



Haberse producido cumpliendo las leyes vigentes del país de origen (Ecuador).



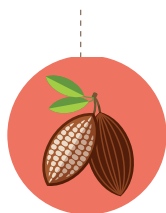
Estar respaldados por una Declaración formal de diligencia debida por parte del importador.



El EUDR se aplica a una amplia gama de productos que podrían estar relacionados con la deforestación, incluidos, entre otros:

- cacao
- café
- palma aceitera
- caucho
- soja
- ganado bovino
- madera
- derivados de estos productos

En el caso de nuestro país, los productos que queramos comercializar a la UE siguiendo las diferentes normas que establece su Reglamento son:



Cacao: El cacao ecuatoriano, cultivado principalmente en las regiones costeras y amazónicas del país, a altitudes de hasta 1200 metros sobre el nivel del mar, es internacionalmente apreciado por su calidad superior y su aroma y sabor distintivos. Se lo utiliza para la producción de chocolates, bombones, bebidas y otros derivados, y es muy valorado debido a su alto contenido de antioxidantes y beneficios para la salud.



Aceite de palma: Ecuador es uno de los principales productores de aceite de palma de América Latina, y la UE es uno de sus principales mercados de destino. El aceite de palma se produce principalmente en la región Costa, donde el clima tropical y la abundancia de lluvias favorecen su cultivo. Este producto es utilizado en la industria alimentaria como ingrediente en la elaboración de una gran variedad de productos, como margarina, chocolates, galletas, entre otros.



Café: La UE es uno de los principales mercados para el café ecuatoriano, junto con Estados Unidos y Japón. Nuestro café es valorado en estos mercados por su calidad y sabor, y es apreciado por los consumidores europeos, que suelen ser muy exigentes con los productos que consumen. Las exportaciones de café ecuatoriano a la UE están sujetas a las normas y regulaciones establecidas en materia de seguridad alimentaria y calidad de los productos.



La ruta de la colaboración: Destacando el papel esencial de productores, intermediarios y exportadores en la cadena de comercialización

La cadena de comercialización juega un papel muy importante en la economía de Ecuador. En ella participan diferentes actores clave como las personas productoras, intermediarias y exportadoras, cada uno con roles específicos y vitales. Trabajando juntos, pueden asegurarse de que los productos lleguen de manera fluida desde su origen hasta el consumidor final, tanto en el mercado local como en el internacional.



Producción

En este momento se generan los productos y servicios que consumimos y utilizamos todos los días. Sin la labor de las personas productoras, no tendríamos nada que consumir o vender. La cantidad y calidad de los bienes que disfrutamos dependen de la eficacia y eficiencia con que realizan su trabajo.





Intermediación

Las personas o asociaciones que realizan la intermediación desempeñan un papel importante en nuestra economía, al facilitar la transferencia de productos y servicios desde los productores hasta los consumidores o exportadores. Su trabajo es esencial para que los productos se muevan eficientemente.



Exportación

Aquí intervienen los responsables de llevar los productos más allá de las fronteras nacionales, abriendo nuevos mercados y oportunidades. Cada producto que se vende en el extranjero aporta ingresos para el país a través del comercio internacional.

Mercados internacionales



Sustainable Agriculture
for Forest Ecosystems

Camino hacia la comercialización legal

EXPORTACIÓN LEGAL Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN

1 ¿Sus productos son comercializados hacia la Unión Europea?



→ **SÍ** →

→ **NO** →

2 ¿Los productos que usted comercializa fueron sembrados antes del 2020?



→ **SÍ** →

→ **NO** →

6 ¿Cuenta con algún sistema de trazabilidad, ya sea digital o en papel para el producto que cultiva o comercializa?



← **SÍ** ←

← **NO** ←

5 ¿Cuenta con la geolocalización del terreno donde se cultiva su producto?



7 ¿Tiene documentación que demuestre el cumplimiento de las leyes y regulaciones en el ámbito ambiental, uso de suelo, derechos laborales, derechos humanos, normativa fiscal, comercial, etc., en la producción (o comercialización) de sus productos?



→ **SÍ** →

→ **NO** →



Comercialización: Exportación a la Unión Europea



3

¿Puede demostrar que su cultivo o sus productos NO causaron deforestación después del 31 de diciembre del 2020?

➔ SÍ

➔ NO



¿Dónde se produce el producto?

SÍ

NO

4

¿Cuenta con registros de producción o comercialización de su producto?



PREPARÉMONOS PARA EXPORTAR A LA UE

Si su respuesta es **NO** en una o varias preguntas, ¿ha considerado medidas para mitigar estos riesgos, solo o en conjunto con otros actores de su cadena de valor?



Cofinanciado por
la Unión Europea



Implementado por:

giz
GIZ - German ZUSAMMENARBEIT

monthira



Conceptos claves del Reglamento

A continuación, encontrará los conceptos clave del Reglamento de UE, especialmente los enfocados en aquellos aspectos importantes para los productores ecuatorianos de cacao, café y palma. Tómelos en cuenta porque serán de gran utilidad para poder comercializar sus productos hacia la UE.

LIBRE DE DEFORESTACIÓN Y PRODUCCIÓN LEGAL

El **Reglamento EUDR** establece condiciones para que productos como el café, el cacao y la palma se comercialicen en su territorio.

Por ejemplo, para poder comercializar o importar un producto agrícola del listado en la UE, se deberá demostrar que para cultivarlo no se ha causado **deforestación después del año 2020, y que el producto es de origen legal de acuerdo a la normativa de Ecuador.**

SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA

La diligencia debida (DD) es un proceso que los operadores (importadores en la UE) deben seguir para garantizar que los productos que comercializan son legales y no han contribuido a la deforestación. En el caso de este reglamento, quien debe presentar la DD es el importador, basado en los datos que toda la cadena le proporcione.

Este proceso implica:

- ✓ Recolectar información (incluye georreferenciación).
- ✓ Evaluar riesgos sobre deforestación o incumplimiento de normas nacionales (ambientales, tributarios, derechos laborales, etc.).
- ✓ Desarrollar acciones para mitigar o minimizar riesgos identificados, en caso de ser necesario.
- ✓ Presentar la Declaración de diligencia debida.

PROCESO DE DILIGENCIA DEBIDA



Este cuadro muestra el proceso que se debe realizar para recolectar información que después permitirá hacer un análisis y una evaluación de riesgos. A su vez, esto habilitará el desarrollo de la declaración de diligencia debida para informar que el producto es legal y libre de deforestación. En cada paso se debe contemplar lo siguiente:

1. Datos y levantamiento de información

Productores | Intermediarios | Asociaciones

- Nombre
- Cantidad
- País de producción
- Geolocalización del lugar de producción
 - Menos de 4 ha.: punto geográfico
 - Más de 4 ha.: polígonos
- Tiempo de producción



- ✓ Proveedor del producto
- ✓ Comprador del producto
- ✓ Información sobre condición de libre de deforestación
- ✓ Información sobre aspectos legales

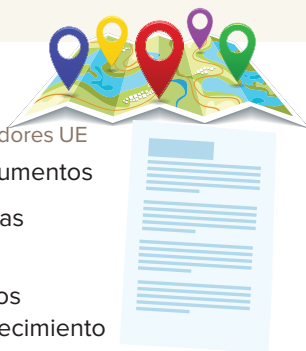
2. Evaluación de riesgos

- ✓ Presencia de bosques en el país
- ✓ Tasa de deforestación y degradación
- ✓ Presencia de grupos indígenas
- ✓ Consultas y cooperación con grupos indígenas
- ✓ Reclamos comprobables de grupos indígenas
- ✓ Credibilidad de los documentos
- ✓ Complejidad de la cadena de suministro
- ✓ Riesgo de elusión
- ✓ Situación en el país en cuanto a derechos humanos
- ✓ Preocupaciones fundadas
- ✓ Otra información relevante



3. Mitigación de riesgos

-  Productores
 |
  Exportadores
 |
  Importadores UE
- ✓ Solicitud de información adicional de documentos
 - ✓ Verificación adicional a través de encuestas o auditorías
 - ✓ Apoyo a los productores, en particular a los pequeños productores, a través del fortalecimiento de capacidades e inversiones
 - ✓ Certificaciones con enfoques en riesgos identificados



4. Declaración de diligencia debida (DDD)



Exportadores



Importadores UE

- ✓ Nombre del importador
- ✓ Código HS, nombre científico y cantidad
- ✓ País de producción y geolocalización de todas las parcelas de producción
- ✓ Texto que indica que se ha realizado la DD y no se ha detectado riesgo o el riesgo es despreciable
- ✓ Firma del responsable y fecha



Trazabilidad

Es una herramienta que permite seguir el producto desde su origen hasta su destino final, así como registrar información requerida de toda la cadena. En el contexto de este reglamento de la UE, la trazabilidad asegura la información completa que confirme que la cadena y el producto cumplen los parámetros de libre de deforestación, después del 31 de diciembre de 2020, y legalidad del país de producción.

La trazabilidad contempla la necesidad de georreferenciación de las parcelas productivas. Para parcelas de menos de cuatro hectáreas, se debe presentar un punto de latitud o longitud, usando al menos seis dígitos decimales. Para parcelas de terreno de más de cuatro hectáreas utilizadas para la producción de las materias primas pertinentes, se deberá proporcionar polígonos, con suficientes puntos de latitud y longitud para determinar el perímetro de cada parcela.

De igual manera, la trazabilidad es muy importante en los centros de acopio, para garantizar que no exista riesgo de mezcla de productos conformes y no conformes de acuerdo a la EUDR.

Un sistema de trazabilidad debe garantizar la transparencia y la custodia del producto desde su origen, además de que debe ser invulnerable.

Legalidad

La legalidad se refiere a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en el país donde se produce un producto, incluyendo:

1. Derechos de uso del suelo, por ejemplo: tenencia de la tierra o derecho de uso del predio para producción agrícola.
2. Protección del medio ambiente, por ejemplo: permisos de funcionamiento ambiental.
3. Derechos de terceros, por ejemplo: de vecinos o de las personas que circulan por la vía pública.
4. Derechos laborales en fincas grandes, centros de acopio y empresas, por ejemplo: contratos, protección de salud y seguridad ocupacional.
5. Derechos humanos protegidos en virtud del derecho internacional, por ejemplo: derechos humanos de niños y niñas, de mujeres y de personas en situación de movilidad humana.
6. El principio de consentimiento libre, previo e informado, según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en caso de intervención externa en tierras de pueblos y nacionalidades indígenas.
7. La normativa fiscal, comercial, aduanera, por ejemplo: registro de la organización, impuestos, facturación. Así también de lucha contra la corrupción, por ejemplo: transparencia de procesos.

Para ello, los importadores deberán presentar una Declaración de diligencia debida en la que informen que los productos que ingresarán en el mercado europeo no hayan causado deforestación en la fecha indicada y provengan de cadenas legales.

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de la UE, los agricultores y productores ecuatorianos deben asegurarse de que su producción cumpla con todas las leyes y regulaciones pertinentes en Ecuador, y de que se implementen medidas para evitar la deforestación después de 2020.



¿Cómo ayudan las certificaciones para este proceso?

(PPT de apoyo e infografía “Conceptos clave del Reglamento EUDR”)

Si bien el EUDR en sí, no pide ningún tipo de certificación ni las valida en reemplazo a los lineamientos de este reglamento en la UE, las certificaciones pueden apoyar de la siguiente manera:

Al control del cumplimiento de ciertos aspectos de la legalidad, por ejemplo, contribuir a construir registros y procedimientos, además de otros aspectos de la sostenibilidad de la producción.

Las certificaciones ayudan a generar información transparente en los eslabones de la cadena de valor correspondientes, lo que facilita demostrar trazabilidad de un producto desde su origen hasta su destino final.



Obligaciones del importador¹

- ✓ Los operadores deben presentar una Declaración de diligencia debida (DDD) antes de introducir, comercializar o exportar productos a la UE. Esta declaración debe certificar que los productos están libres de deforestación y se han producido de acuerdo con la legislación del país de origen.
- ✓ Los sistemas de diligencia debida (SDD) deben incluir tres aspectos clave: requisitos de información, evaluación del riesgo y medidas de reducción del riesgo. Estos sistemas deben proporcionar fácil acceso a la información detallada del producto, incluyendo el país de origen y ubicaciones específicas de producción. Esta información debe comprobar que los productos son legales y no contribuyen a la deforestación o degradación forestal.
- ✓ La DDD debe incluir la geolocalización de todas las parcelas de terreno donde se produjeron las materias primas utilizadas en el producto, así como la fecha o el intervalo temporal de producción.
- ✓ Los importadores deberán documentar y revisar las evaluaciones del riesgo al menos una vez al año y ponerlas a disposición de las autoridades competentes previa solicitud.

1. Información recuperada de Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, disponible en <https://tinyurl.com/4wj3ux34>.



Recomendaciones

- ✓ Identificar mi posición y cómo mejorar mi vinculación en la cadena de comercialización.
- ✓ Identificar qué información requiere mi comprador y qué información puedo facilitar de manera concreta y transparente.
- ✓ Identificar qué normativa nacional debo cumplir para ser completamente formal a nivel laboral, de impuestos, de tierras, ambiental, etc.
- ✓ Definir cómo puedo formalizar mi actividad productiva.
- ✓ Evaluar qué puedo hacer solo y con ayuda para demostrar la legalidad en el producto que compro o vendo.
- ✓ Si bien las certificaciones no reemplazan un SDD para cumplimiento de la EUDR, estas pueden contribuir a mitigar riesgos y apoyar la trazabilidad requerida



Si quiere conocer el **Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)**, escanee el siguiente código QR:

